

签署的是案涉遗嘱，但代书人宣读遗嘱的内容与案涉遗嘱是一致的，另外，虽然录像未显示见证人、代书人签字，但见证人、代书人作为村委会成员，在一审中出庭表示确系其二人签署。在各方未提交被继承人另立有其他遗嘱的情况下，应认定郭某1提交的视频可以补足证明案涉遗嘱实际的签署日期，因此，本案代书遗嘱应认定为有效。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百三十五条、第一千一百四十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销北京市通州区人民法院(2023)京0112民初28799号民事判决；
- 二、北京市通州区西集镇马坊村42号院内北房2间由郭某1继承所有。

【法官后语】

遗嘱是立遗嘱人单方作出的在其死亡后才发生效力的民事法律行为，属于典型的民事法律行为，必须符合法律规定，才能发生法律效力。遗嘱行为中最核心的内容是意思表示。司法实践中，遗嘱因为形式瑕疵被认定无效的情况并不鲜见，立法规定和人们行为的冲突势必影响遗嘱人的意思自由。遗嘱形式瑕疵导致遗嘱无效，不仅导致亲情丧失，更会使遗嘱人的意思自由被剥夺。因此，在司法实践中如何平衡遗嘱的形式要件与遗嘱自由的关系，不仅涉及对遗嘱人的意思自由的尊重，更是涉及家庭的和谐、社会的稳定。遗嘱的形式与遗嘱自由的价值衡量，值得关注与思考。

一、遗嘱自由是遗嘱行为的核心

遗嘱是立遗嘱人在生前对自己死后财产的处分，充分体现了遗嘱人对自己财产权的处分权能，更体现了财产在家族间的传承。以意思表示为核心要素的法律行为是实现私法自治的主要工具。在现代民法中，私有财产权是遗嘱的物质基础。私有财产权的正当性、合法性和合理性，是遗嘱行为的内核与基石。因此，立法者应当充分尊重遗嘱人的真实意思表示，通过立法将遗嘱人的真实意思最大限度地予以保障并实现。由于遗嘱在遗嘱人死后才生效，因此关于遗嘱的纠纷都是在遗嘱人死亡后才发生。遗嘱人的死亡，使得遗嘱人的真实意思

只能通过遗嘱进行解读，为了保证遗嘱的真实性、合法性，《中华人民共和国民法典》对遗嘱的形式进行了严格的规定，将遗嘱严格地限制为要式法律行为。一旦形式欠缺，就直接否认遗嘱的效力。这导致了大量的遗嘱纠纷中只要遗嘱形式不符合法律规定，该遗嘱就会被认定无效，而没有考虑遗嘱人的真实意思，致使遗嘱纠纷不断，不仅继承人之间的矛盾没有得到有效解决，甚至直接违背遗嘱人的意思自由，使得遗产无法按照遗嘱继承。罗马法学家乌尔比安说：“遗产所体现的不是继承人的意志，而是被继承人的意志。”^①遗嘱行为中最核心的内容就是意思表示。

二、最大限度遵守遗嘱的形式要件

遗嘱形式，是指自然人在死亡之前充分表达自由意志，对个人合法有效的财产或者事务进行处分时所采用的外在表现方法。它是判断或衡量遗嘱是否体现了遗嘱人的真实意思的标准，也是决定遗嘱是否具有法律效力的前提条件。对于不符合法定形式要件的遗嘱是否有效的问题，在实务中有不同观点。《中华人民共和国民法典》第一千一百四十三条是关于遗嘱无效的专门规定，而该规定中却没有规定不符合法定形式的遗嘱无效，所以不能从解释上直接得出不符合法定形式的遗嘱一定无效的结论。遗嘱的核心要件是遗嘱人自由处分权行使的合法性与遗嘱内容的真实性，形式要件的功能是确保遗嘱人意思表示真实。由于当事人已死亡，立遗嘱行为是否其真实意思表示无法自证，故为了充分保证遗嘱的真实性，确保遗嘱体现遗嘱人处分自己死后遗产的真实意思，审判实践中应当对遗嘱的形式要件从严把握，对于违反法定形式要件的遗嘱，不宜认定为有效。遗嘱形式遵循严格法定主义的法理依据在于：遗嘱毕竟是立遗嘱人对其财产的处分，且在其死后才能得到执行，因此，为了确保其真实性和严肃性，法律有必要对遗嘱设以严格的要式性要求，来最大限度地防止他人伪造、篡改遗嘱内容。在审判实践中，应当根据不同遗嘱形式的立法目的并结合是否有其他证据可以补强该形式瑕疵来综合判断遗嘱的效力，只有遗嘱

^①《学说汇纂：所有权、占有与时效取得》，贾婉婷译，中国政法大学出版社2011年版，第47页。

的形式瑕疵严重到无法认定是遗嘱人的最后真实意思表示时，才可以认定该遗嘱无效。

三、兼顾遗嘱的形式要件与遗嘱人的真实意思

遗嘱是典型的要式行为、死因行为、无相对人的单方法律行为。被继承人立遗嘱的本意是希望其所立的遗嘱能够生效，并能够按照遗嘱人的真意来处理遗产。因此，遗嘱的解释应探寻被继承人的内心真意，力求符合遗嘱愿望，而非仅仅因遗嘱存在个别错误或部分歧义而轻易否定其效力。遗嘱的有效性除了要求具备形式要件外，对于遗嘱人的真实意愿也应充分尊重。特殊情况下不应严苛遗嘱的形式要件，对于存在形式瑕疵遗嘱的效力，不仅要审查遗嘱本身形式是否完备，还要审查是否有其他辅助证据可以证实或补正，凡是可以印证或否定遗嘱的内容为遗嘱人真实意思表示的信件、邮件、手稿、录音以及证人证言等证据，均可以作为辅助证据予以使用，以此体现立遗嘱人的真实意思。

本案中，郭某1提交的遗嘱中，立遗嘱人、代书人、见证人，均没有任何一人注明年、月、日，在形式上存在诸多瑕疵，一审法院以案涉遗嘱不符合代书遗嘱的形式要件为由，认定遗嘱无效。二审中，郭某1提交了订立涉案遗嘱的视频录像原始载体，可见视频拍摄于2022年3月8日，录像视频显示，订立遗嘱时有村委会成员三人在现场，已满足两个以上见证人在场见证的法定条件。通过录像综观整个遗嘱订立过程，虽然录像中无法显示是否签署的是案涉遗嘱，但代书人宣读遗嘱的内容与案涉遗嘱是一致的，虽然录像未显示见证人、代书人签字，但见证人、代书人作为村委会成员，在一审中出庭表示确系其二人签署。二审法院综合考虑以上情况，最终确定案涉遗嘱存在的瑕疵不足以否定案涉遗嘱的真实性。

倡导、培育和维护公序良俗，谴责、制裁和摒弃丑恶现象，是人民法院家事审判肩负的重要职责。审判实践中，应充分考虑个案情况，在查明事实、准确适用法律的基础上，逐项分析遗嘱所涉瑕疵，最大限度还原、尊重遗嘱人的真实意思表示，实现公正司法、引领和谐风尚、传承优良家风。

编写人：北京市第三中级人民法院 宁泽兰 高玉珠

(三) 被继承人债务清偿纠纷

47

被继承人债务清偿纠纷中法院应对被继承人遗产范围 进行明确认定并释明

一 李某1诉李某2等被继承人债务清偿案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2024)京01民终4720号民事判决书

2. 案由：被继承人债务清偿纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):李某1

被告(被上诉人):李某2、王甲、王丙

【基本案情】

李某3与吕某系夫妻关系，二人育有长子王甲、二子王乙、女儿王丙。李某3于2014年1月1日死亡。吕某于2014年4月26日死亡。任某与王乙原系夫妻关系，二人于2014年7月28日离婚，二人育有一子李某2。王乙于2023年5月29日死亡。2022年8月3日至8月27日，李某1及其夫王某陆续通过银行、微信向王乙转账共计38万元。2023年4月21日，王乙向李某1出具一份欠条，载明：因本人王乙资金临时周转不便，兹欠付李某1人民币38万元。

案涉203号房屋(62.47平方米)登记在李某3名下,登记日期为1998年10月26日。关于203号房屋的归属,各方存在争议。李某1提交某公证处公证书及相应公证遗嘱二份,一份显示:立遗嘱人吕某,203号房屋是夫妻共有财产。现我年事已高,为避免我去世后子女们发生房产纠纷,特申请立公证遗嘱,将上述房产中属于我个人所有的那部分房产份额留给我的次子王乙一人所有。立遗嘱人:吕某。2010年3月1日。另一份显示:立遗嘱人李某3,203号房屋是我和妻子吕某的共有财产。现我年事已高,为避免我去世后子女们发生房产纠纷,特申请立公证遗嘱,将上述房产中属于我个人所有的那部分房产份额留给我的次子王乙一人所有。立遗嘱人:李某3。2010年3月1日。经质证,王甲、王丙不予认可。李某2表示不清楚。审理中,法院调取了某公证处卷宗,其中,李某3、吕某的询问笔录显示李某3、吕某表示把203号房屋给王乙一人,不包括他媳妇,王乙特别孝顺,买房时他也出钱了。

【案件焦点】

对被继承人遗产范围存在争议时,法院是否应对被继承人遗产范围进行明确认定和释明。

【法院裁判要旨】

北京市门头沟区人民法院经审理认为:《中华人民共和国民法典》第一千一百二十一条第一款规定,继承从被继承人死亡时开始。第一千一百二十二条第一款规定,遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。第一千一百二十三条规定,继承开始后,按照法定继承办理;有遗嘱的,按照遗嘱继承或者遗赠办理;有遗赠扶养协议的,按照协议办理。本案中,203号房屋系李某3、吕某夫妻共同财产,李某3、吕某立有遗嘱,二人死亡后,203号房屋应按照遗嘱由王乙一人继承。王乙死亡后,203号房屋应由李某2继承。

《中华人民共和国民法典》第六百七十五条规定,借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返

还。第一千一百六十一条规定，继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务。超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在此限。继承人放弃继承的，对被继承人依法应当缴纳的税款和债务可以不负清偿责任。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十四条规定，借贷双方没有约定利息，出借人主张支付利息的，人民法院不予支持。自然人之间借贷对利息约定不明，出借人主张支付利息的，人民法院不予支持。除自然人之间借贷的外，借贷双方对借贷利息约定不明，出借人主张利息的，人民法院应当结合民间借贷合同的内容，并根据当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场报价利率等因素确定利息。关于李某1主张王乙所欠债务，相应债权本金有转账、微信记录佐证，本院对此予以确认，本院确认李某2应在继承203号房屋范围内偿还李某1借款本金38万元。对李某1主张的利息，因上述借款系自然人之间的借贷，双方对利息未有约定，故本院对李某1主张的利息不予支持。

综上，北京市门头沟区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六百七十五条、第一千一百二十一条第一款、第一千一百二十二条第一款、第一千一百二十三条、第一千一百六十一条之规定，判决如下：

一、李某2于本判决生效之日起七日内在继承王乙203号房屋遗产的范围内偿还李某1借款本金38万元；

二、驳回李某1的其他诉讼请求。

一审宣判后，李某2提起上诉。

北京市第一中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点为案涉遗嘱效力及房屋属性是否能在本案中予以认定、本案诉讼主体是否适格。(1)案涉遗嘱效力及房屋属性是否能在本案中予以认定。本案为被继承人债务清偿纠纷。本案中，对案涉遗嘱效力及房屋属性的认定直接影响被继承人的遗产范围，现债权人主张应由被继承人的遗产清偿其遗留的债务，故在本案中案涉遗嘱效力及房屋属性予以认定并无不当。案涉遗嘱为公证遗嘱，公证遗嘱由遗嘱人经公证机构办理。结合某公证处卷宗相关材料，尚无相反证据足以推翻公证证明，案涉公证遗嘱应当予以采信，因此，案涉房屋应按照李某3、吕某夫妻所立公证

遗嘱内容由王乙一人继承，现王乙已去世，案涉房屋应属王乙遗产，且其去世时王乙与任某已离婚，李某2作为王乙唯一第一顺序继承人，在李某2未亲自作出放弃继承明确意思表示的情况下，案涉房屋由李某2继承。即便李某2本人明确表示放弃继承王乙遗产，为保护债权人的合法权益，亦应认定放弃继承无效，由李某2对王乙遗产的实际财产价值为限清偿债务。(2)本案诉讼主体是否适格。在被继承人债务清偿纠纷中，原告为债务的债权人；以遗产是否分割为界限，分割之前以遗产管理人为适格被告，分割之后以取得遗产的法定继承人、遗嘱继承人和受遗赠人为被告。首先，根据王乙以其个人名义向李某1出具的一份38万元的欠条以及相关银行、微信转账凭证，李某1与被继承人王乙之间的债权债务关系成立，故李某1是本案适格诉讼主体。其次，如前所述，案涉房屋由李某2继承，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十一条第一款之规定，继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务。超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在此限。一审法院判令李某2在继承王乙案涉房屋遗产范围内偿还李某1借款本金38万元并无不当，本院不持异议。综上所述，李某2的上诉请求不能成立，应予驳回；一审审判认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

《中华人民共和国民法典》第一千一百六十一条规定，原则性地规定了继承人在继承范围内承担清偿责任。但司法实践中，一般仅认定“以遗产范围为限承担清偿责任”，给后续执行程序带来一定困扰。因此，在有明确遗产客体但当事人对遗产存在争议时，应对争议的被继承人遗产依据民法典关于法定继承或遗嘱继承等相关规则进行实质性审查并在判决主文中予以明确。对被继承人遗产进行实质性审查，应遵循《中华人民共和国民法典》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉继承编的解释（一）》的相关规定认定被继承人遗产范围，在判断某项客体是否属于被继承人遗产时，应当满足四项限制性条件：其一，

时间限制，即能够作为遗产的财产必须是在被继承人死亡前就已存在；其二，性质限制，即能够作为遗产的客体必须具有财产性；其三，主体限制，即能够作为遗产的财产必须具有个体性，以被继承人的个人财产为限；其四，来源限制的规定，即能够作为遗产的个人财产必须是来源合法的，非法的财产不能作为遗产。

如无明确遗产，且在被继承人债务清偿判决中仅以“在继承的遗产范围内清偿”，易产生因生效法律文书主文给付内容不明确，若告知申请执行人另行提起诉讼，以明确死者遗产的范围及分割状况，明确执行的范围，将增加当事人诉累（甚至可能被受诉法院以重复诉讼为理由裁定驳回起诉）并严重损害司法裁判的权威性。为防止上述情况发生，可在“本院查明”部分对潜在的相关财产线索予以表述，供后续执行参考。至于具体措施，可重点尝试在审判程序中引入执行查询平台系统，尝试授权给法官进入执行平台查询的权利，从而更好地查找被继承人的遗产。

编写人：北京市第一中级人民法院 张琳 张春城

（四）遗赠扶养协议纠纷